



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 554/15

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובע:

יחיאל שולץ
ע"י ב"כ עוה"ד יאיר דוד
מרחוב כנרת 5 בני ברק

- נ ג ד -

הנתבעים:

1. יהונתן דבינסקי
מרחוב הגלגל 1 רמת גן

2. שירה חיה גרינבאום
מרחוב הגלגל 1 רמת גן

ה ח ל ט ה

1. במסגרת הליך זה עותר התובע לחייב את הנתבעים להשיב לו הוצאות שהוציא בגין תשלומי מיסי עיריה בנוגע לקומה מפולשת בבית ברחוב הגלגל 1 רמת גן הבנוי על חלקה 279 בגוש 6159 (להלן: "הבית") המצויה בבעלות משותפת של הצדדים.
2. התובע מבסס את תביעתו על הוראות סעיפים 58 ו-32(ב) לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969.
3. לאחר שבחנתי את כתב התביעה הגעתי למסקנה כי אין למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בתובענה.
4. סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים נקבעה בסעיף 72 לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969. בתי המשפט נתנו פירוש דווקני לסעיף 72 לחוק וקבעו כי אין להרחיב את פירושו. כך נקבע בד"נ 20/73 שמע נגד סדובסקי ואח' פ"ד כ"ח (1) עמ' 730 בעמ' 733 מפי מ"מ הנשיא זוסמן (כתוארו אז): "סעיף 72 לחוק המקרקעין... מרחיב אמנם את סמכותו של המפקח, היכול עכשיו לדון גם בתביעת נזיקין בעילה של הסגת גבול, ולענין זה נעשתה סמכותו מקבילה לזו של בית המשפט, אך... אין הוא רשאי לדון בתביעות נזיקין אחרות". על פי הלכה הפסוקה גם עילת המטרד איננה בסמכותו של המפקח (וכמוה גם עילות נוספות כגון היפר חובה חקוקה) (ראה ע"א 664/71 עורקבי ואח' נגד נקר פ"מ ע"ח 130 וכן ע"א 458/69 שליט נגד גולדברג פ"ד כ"ד (1) 231). עולה מכך הוא כי משרצה המחוקק להעניק למפקח סמכות לדון בעילה מסויימת, עשה זאת באופן מפורש ומכאן, כאשר עילות אחרות אינן מוגדרות במפורש בחוק המקרקעין, הן אינן בסמכותו של המפקח.
5. תקנה 78 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב-2011 אמנם מחילה את תקנות סדר הדין האזרחי בשינויים המחוייבים על סדרי הדין בפני המפקח בכל ענין שלא נקבעה לגביו הוראה אחרת בחוק או בתקנות המקרקעין. אולם אין בכוחו של מחוקק המשנה אשר התקין את



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 554/15

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התקנה הנ"ל להעניק למפקח סמכות עניינית שלא ניתנה לו בחוק המקרקעין על ידי המחוקק הראשי.

6. עיון ברכיבי התביעה מלמד על כי אין המדובר, למעשה, בתובענה על פי סעיף 58 לחוק, אלא בתובענה שבין שותפים במקרקעין בנוגע להוצאות החזקה וניהול של קניינם המשותף, עליה חלות הוראות פרק ה' לחוק.

7. ראשית, הבית המשותף נרשם בפנקס הבתים המשותפים והקומה המפולשת הנדונה הינה משטח בשטח של 111.85 מ"ר המסומן בתשריט באות כ"ב וצבוע בצבעים אדום, ירוק, צהוב וסגול (סעיף 1.1 לתקנון המוסכם) הצמוד בצמידות משותפת לדירות הצדדים בחלקים שונים (תתי חלקות 9, 10, 12 ו-7 בבית).

אין מדובר ברכוש משותף בהתאם להוראות סעיפים 52 (הגדרת "רכוש משותף") ו-55(ג) לחוק המקרקעין (לעניין מהותה של הצמדה) ובהתאם אין כל תחולה להוראות סעיף 58 לחוק על ההוצאות הכרוכות בהחזקת הרכוש האמור.

8. ויודגש, הוראות סעיף 58 לחוק חלות על הוצאות הכרוכות בהחזקתו התקינה של הרכוש המשותף בבית בלבד.

9. שנית, מדובר בתביעה כספית של בעלים המשותפים של מקרקעין בנוגע להוצאות וניהול רכוש פרטני מוצמד בבית וחלוקת ההוצאות שבין בעלי הזכויות באותו רכוש - תשלומי ארנונה ומים לעירייה. אין מדובר על הוצאות הקשורות כלל לרכוש משותף בבית או לבעלי הדירות האחרים בו.

10. שלישית, העובדה כי מדובר בנכס בבעלות משותפת אשר נמצא בתוך בית משותף איננה קושרת את ההוצאות הכרוכות באותו נכס לרכוש המשותף ובודאי שלא מכלילה הוצאות אלו בגדר הוראות סעיף 58 לחוק. **אין המדובר בתובענה בנוגע להוצאות להחזקת הרכוש המשותף בבית, אלא בנוגע לנשיאה בהוצאות של שותפים במקרקעין לפי סעיף 32 לחוק, כפי שגם מפרט התובע בתביעתו (ר' סעיף 8 לכתב התביעה).**

11. רביעית, הוראות התקנון המוסכם אינן עוסקות כלל בחלוקת הוצאות החזקת הצמידות המשותפת ובהקשר זה, בהתאם להוראות החוק (ר' סעיפים 55 ו-56 לחוק), על מערכת יחסים שבין הצדדים חלות הוראות פרק ה' לחוק המקרקעין בו אינני מוסמך לדון.

12. לאור האמור לעיל אני קובע כי אינני מוסמך לדון בתובענה דנן.

13. בפסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי בת"א ע"י כב' השופטת חיות ב-ע"א 1730/99 ז.ה.ד. בע"מ ואח' נ. יום טוב בע"מ (לא פורסם) נקבע כי למפקח על רישום מקרקעין ישנה הסמכות להעביר תביעות לבית משפט השלום: "בנסיבות אלה, לא היה מקום לדחות (ע"י המפקח,



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 554/15

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

א.ס.) את העתירה החילופית שהעלו המערערות והיה זה מן הראוי להעתר לה ולהעביר את התביעות שבנדון לבית משפט השלום המוסמך, על מנת שהמערערות תוכלנה להביא את תביעותיהן בפניו".

חיזוק לעמדות אלה נמצא במאמרה של כב' נשיאת בתי משפט השלום במחוז תל אביב - יפו, השופטת עדנה בקנשטיין, במאמרה "הלא יעבירונו עוד?", עלי משפט כרך ה' מרץ 2006 (תשס"ו), 7.

לאור האמור לעיל, ובהתאם להחלטה שניתנה בבית המשפט המחוזי בתל אביב ע"י כב' השופט ד"ר קלינג בת"א (ת"א) 1098/01 פיק נכסים בע"מ נגד נציגות הבית המשותף תק - מח 2002 (2) 3071, למפקח על רישום מקרקעין ישנה הסמכות בהתאם להוראות סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד - 1984, להעביר תביעה, שאינה בסמכותו, לבית המשפט המוסמך.

14. לאור היות הסמכות לדון בתובענה נתונה לבית משפט אחר, אני מורה, בהתאם לסעיף 79(א) הנ"ל, על העברת התביעה לדיון בפני הערכאה המוסמכת בבית-משפט השלום במחוז תל אביב.

15. מאחר והחלטה זו ניתנה על יסוד כתב התביעה, עוד בטרם זה הומצא לנתבעים, אין צו להוצאות.

16. ככל שידרש תשלום אגרה בבית משפט השלום תושב לתובע האגרה ששולמה בעת הגשת הליך זה בכפוף להגשת המסמכים הנדרשים לביצוע ההחזר ואסמכתא על תשלום האגרה בבית משפט השלום.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתנה בלישכתי בתאריך י"א אלול תשע"ה, 26 אוגוסט 2015, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב